

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2748/2533

นายทองย้อย เชาว์ภาณี

โจทก์

นางขลิบ ชัยวิจิต กับพวก

จำเลย

นายนิคม ชัยวิจิต จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา มีมูลพอที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 85)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนบ้านเลขที่ 100พร้อมสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินโจทก์ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก)เลขที่2539ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราช ห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องในที่ดินดังกล่าวอีกต่อไป

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 79,80)

จำเลยที่ 2 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 54)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีไม่มีเหตุสมควรให้ทุเลาการบังคับ ไม่อนุญาตยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว คดีไม่มีเหตุสมควรให้ทุเลาการบังคับ ไม่อนุญาตยกคำร้อง

(วิทวัส อยู่วัฒนา-บุญส่ง วรรณกลาง-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ